

Transfer PRICING

Strategi Mengurai dan Pemulihan Praktik Transfer Pricing
Tidak Wajar pada PT Bina Elektrik

PRESENTED BY

KELINCI KAYANG



Mishell
Lorence



Nelly
Winarty



Gloria
Christophera K



Pada tahun 2023

186

kasus **transfer pricing** di Indonesia

DDTC News



mengurangi pendapatan pajak
Indonesia per tahunnya

USD 14 juta



**PT Adaro
Energy Tbk**

Pertambangan dan Energi
Terbarukan di Indonesia
melakukan transfer pricing

**Coaltrade Services
International Pte. Ltd**

Anak Perusahaan di
Singapura



harga jual

USD 500



PT Bina Elektrik

perusahaan multinasional
di sektor elektronik



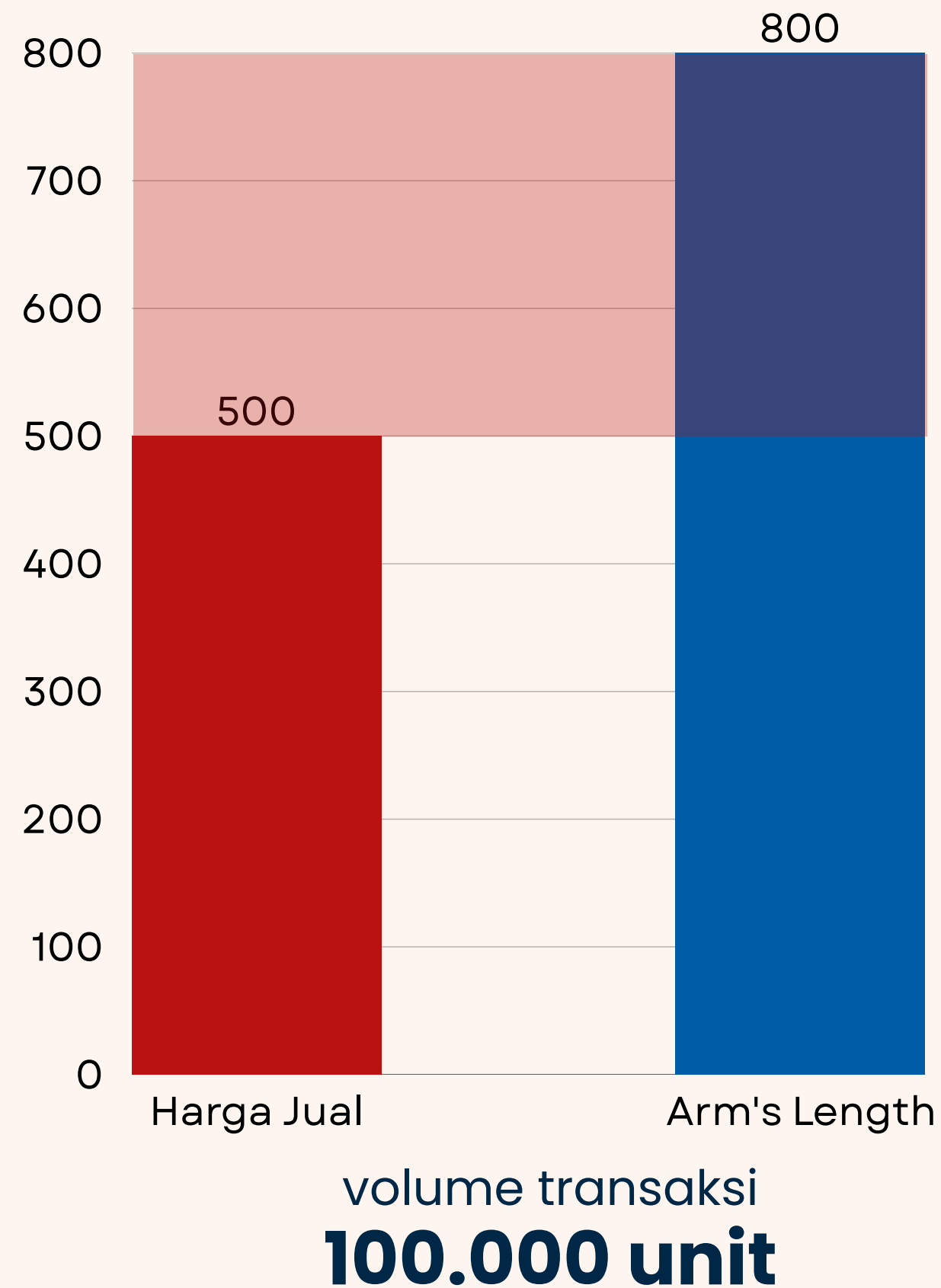
PT Bina Singapore

anak perusahaan
PT Bina Elektrik

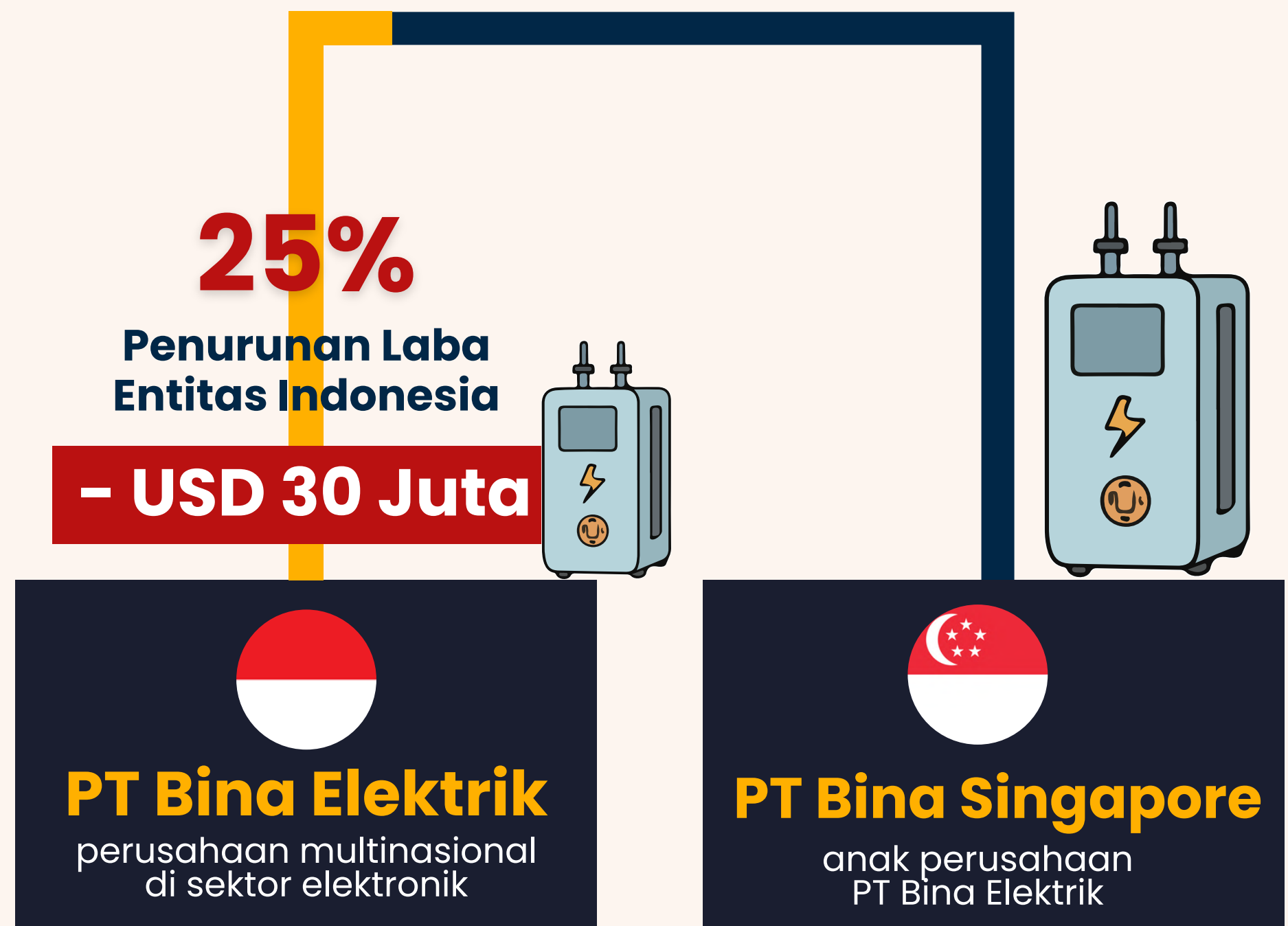


USD 800

arm's length
(harga wajar)



Abusive Transfer Pricing



PP 55 thn 2022

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's Length Principle) sesuai dengan UU PPh, dan memastikan transaksi pihak berelasi tidak menjadi sarana penggeseran laba

Fiskal

Pelanggaran **OECD Guidelines** dan **PP No. 55 Tahun 2022**

Risiko **koreksi pajak**, sanksi, dan bunga.



Risiko Ganda

Kredibilitas Laporan Keuangan Kepercayaan **investor, kreditor**, dan **regulator** dapat berkurang drastis

Reputasi



OECD Guidelines

standar internasional yang menjadi konsensus di antara negara OECD dan non-anggota mengenai penetapan harga dalam transaksi lintas batas antara perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (MNEs)

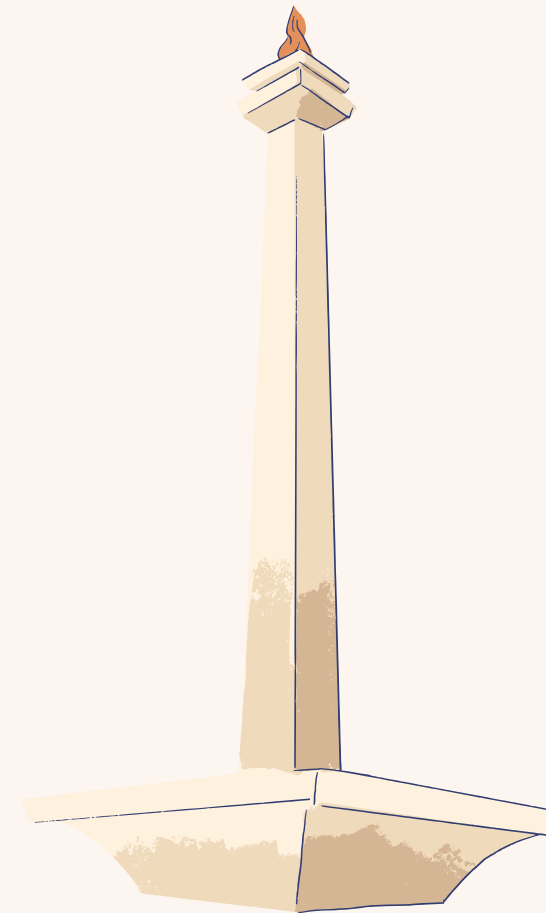


Dampak Pajak



+USD 5,1 Jt

Penambahan pajak



-USD 6,6 Jt

Pengurangan pajak

USD 1,5 Jt

Selisih pembayaran pajak

Dampak Terhadap LKK



Solusi Jangka Pendek



Menyesuaikan Harga Transfer

Dari USD 500 ke
USD 800/unit
(sesuai arm's
length)



Transparansi Laporan Keuangan

Sertakan metode
penentuan harga wajar
& dampak pada laba
konsolidas



Menyiapkan Dokumen Lengkap

Siapkan Master File &
Local File, CBCR serta
mempertimbangkan
VDP



Menggunakan Auditor Eksternal

Verifikasi kesesuaian
harga, laba, dan
pengakuan pendapatan
dengan auditor



Pembenahan Struktural Jangka *Menengah*

Structural Reform



**Belum ada integrasi kebijakan
transfer pricing**

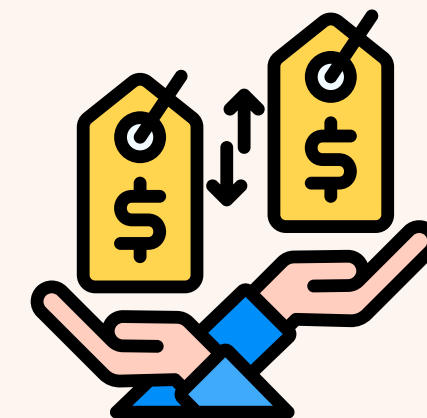


Metode Comparable Uncontrolled Price (CUP)

paling **objektif**, berbasis **harga pasar**

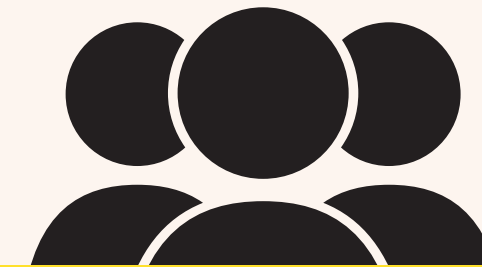
Dokumen sesuai

**OECD Guidelines &
PP No. 55/2022**





Pengawasan Melalui



Komite Transaksi Afiliasi



**Bertindak sebagai
pengawas utama**

**Semua transaksi HARUS
direview sebelum dijalankan**



**Keputusan independen dan
terdokumentasi**





Kepastian Hukum Melalui

Advanced Pricing Agreement (APA)

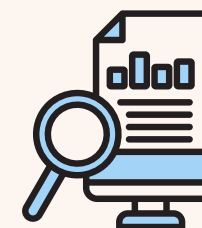
- Harga disepakati di awal bersama DJP
- Pendekatan proaktif, bukan reaktif
- Minim sengketa, proses lebih efisien

Audit Internal & Forensik Periodik



Audit lebih **rutin**, fokus pada deteksi dini

Audit forensik = sistem **peringatan dini**



Review **tahunan** agar kebijakan selalu relevan

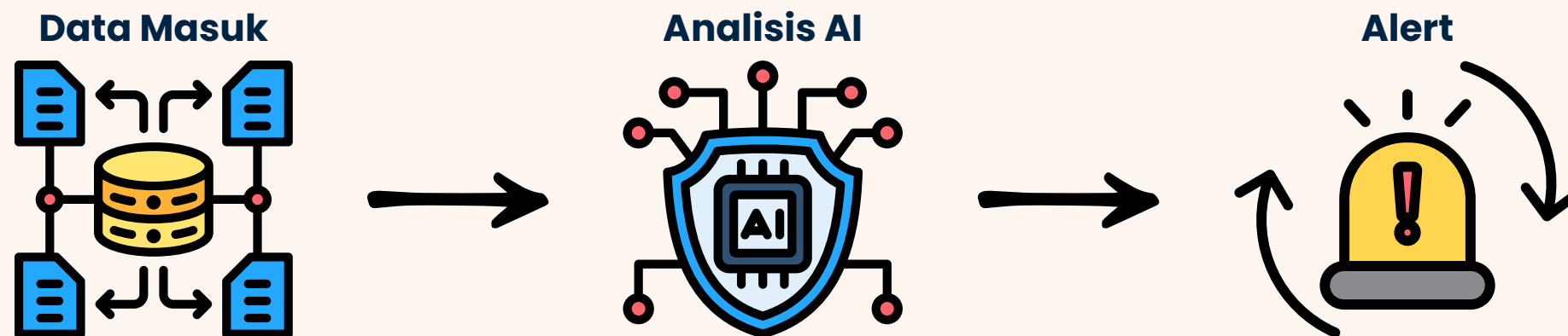


Peningkatan Tata Kelola dan Pencegahan Jangka *Panjang*

Preventive Governance & Proactive Strategy



Teknologi untuk Transparansi & Efisiensi



Big Data & AI

pantau transaksi real-time

Blockchain

catatan permanen, anti-manipulasi

Risk-Based Audit & Kerja Sama Multilateral

- Fokus pada area berisiko tinggi

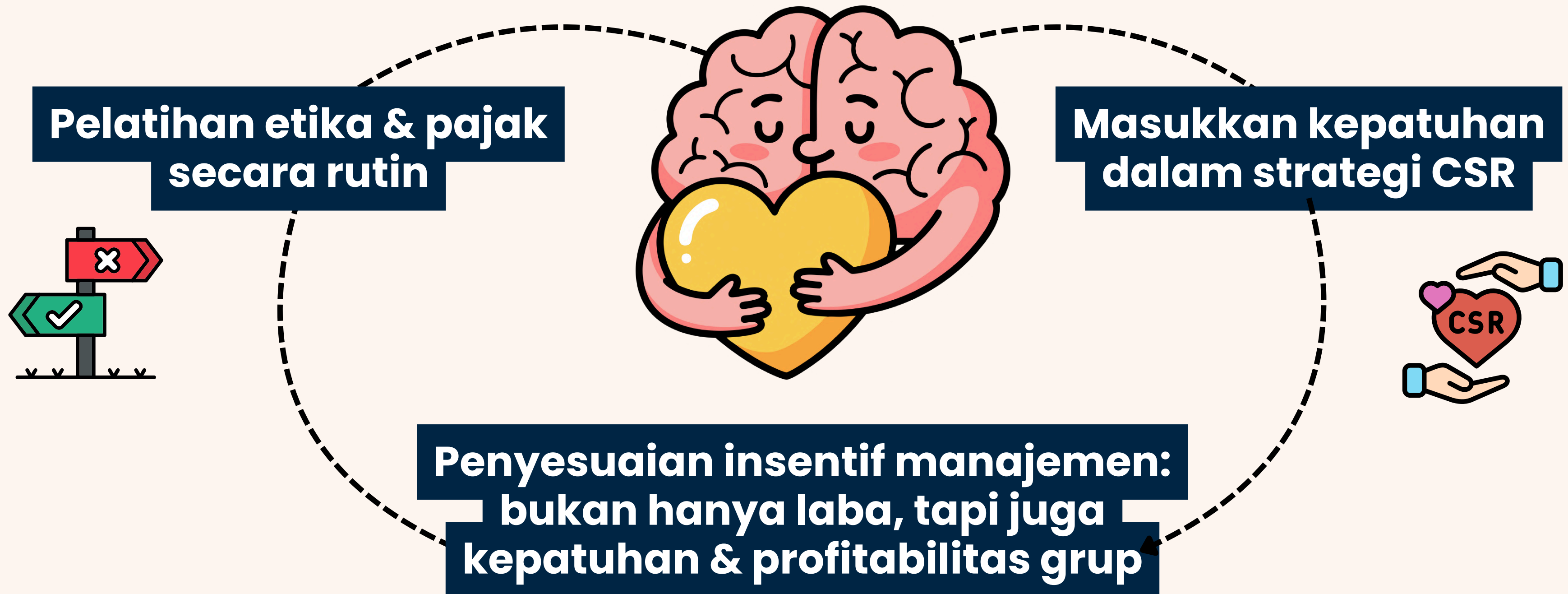
- Gunakan toolkit audit standar + mediasi untuk sengketa

- Kolaborasi auditor otoritas pajak & lintas negara





Membangun Kesadaran & Budaya Kepatuhan



Metode Transfer Pricing	Kelebihan	Kekurangan	Relevansi
Comparable Uncontrolled Price (CUP)	Metode paling terpercaya dan disukai oleh OECD. Perbandingan langsung harga produk atau jasa identik.	Sulit untuk menemukan data pembanding internal atau eksternal yang benar-benar sebanding secara produk dan kondisi.	Sangat tinggi. Telah ada harga pembanding yang valid yang harus digunakan untuk mengoreksi harga jual afiliasi yang tidak wajar
Cost-Plus Method (CPM)	Cocok untuk produsen kontrak atau penyedia jasa. Berfokus pada biaya produksi ditambah <i>markup</i> .	Sangat sensitif terhadap konsistensi akuntansi dalam penentuan biaya. Sulit menemukan data pembanding dengan struktur biaya yang sama.	Tinggi. Sangat sesuai untuk entitas yang melakukan fungsi manufaktur rutin. Memungkinkan perbandingan yang jelas berdasarkan biaya dan profit yang diharapkan dari kegiatan tersebut.
Transactional Net Margin Method (TNMM)	Fleksibel dan paling sering digunakan . Tidak sensitif terhadap perbedaan kecil pada produk.	Masih memerlukan penyesuaian untuk meminimalkan perbedaan fungsional. Berpotensi diterapkan secara cacat oleh pemeriksa jika tidak mempertimbangkan perbedaan fungsional.	Tinggi. Paling sering digunakan dalam praktik karena data laba bersih perusahaan pembanding lebih mudah diakses daripada data harga atau margin kotor. Cocok untuk menguji produsen kontrak.
Resale Price Method (RPM)	Berfokus pada margin kotor penjual kembali. Cocok untuk distributor .	Memerlukan data pembanding yang memiliki kondisi ekonomi dan metode akuntansi yang konsisten. Sulit untuk diterapkan pada produsen.	Rendah. Metode ini lebih cocok untuk entitas distributor. Tidak relevan untuk produsen yang tidak memiliki penjualan langsung ke pihak ketiga.
Profit Split Method (PSM)	Mengalokasikan laba gabungan berdasarkan kontribusi nilai. Cocok untuk transaksi yang sangat terintegrasi.	Sangat kompleks. Sulit untuk mengalokasikan laba secara akurat dan menentukan faktor pembagi yang objektif. Tidak cocok untuk transaksi rutin.	Rendah. Tidak sesuai untuk entitas produsen kontrak yang memiliki fungsi dan risiko terbatas. Metode ini lebih tepat untuk transaksi yang sangat terintegrasi di mana kedua pihak memberikan kontribusi unik dan berharga (misalnya, co-development).

KESIMPULAN

Kasus PT Bina Elektrik menunjukkan bahwa praktik abusive transfer pricing bukan sekadar persoalan teknis perpajakan, tetapi juga berdampak pada **kredibilitas laporan keuangan** dan **tata kelola perusahaan**.

Penetapan harga transfer yang jauh di bawah nilai pasar menggeser laba sebesar **USD 30 juta**, mengurangi penerimaan pajak Indonesia, dan menimbulkan risiko serius dari sisi **hukum, fiskal, dan reputasi**.

Pengendalian internal lemah dan kebijakan transfer pricing belum transparan

Perbaikan struktural dan tata kelola diperlukan agar kepatuhan berkelanjutan

Langkah jangka pendek

koreksi harga (true-up) dan pelaporan CaLK transparan

Langkah jangka menengah

kebijakan TP berbasis CUP dan mekanisme pra-persetujuan

Langkah jangka panjang

pemanfaatan teknologi pemantauan, peran aktif dewan pengawas, dan budaya kepatuhan pajak



Daftar Pustaka

- Amila, N. (2025, June 12). *Jumlah Sengketa “Transfer Pricing” Turun Drastis, GNV Consulting Soroti Sinyal Positif Kepatuhan Wajib Pajak Indonesia*. PAJAK.COM. <https://www.pajak.com/pajak/jumlah-sengketa-transfer-pricing-turun-drastis-gnv-consulting-soroti-sinyal-positif-kepatuhan-wajib-pajak-indonesia/>
- Dewa Suartama. (2023, August 23). *8 Metode Transfer Pricing dalam Ketentuan Pajak Indonesia - Ortax*. Ortax. <https://ortax.org/metode-metode-dalam-transfer-pricing>
- Fitriya. (2024, December 9). *Transfer Pricing Document (TP Doc): Pengertian, Fungsi, Kewajiban*. Transfer Pricing Document (TP Doc): Pengertian, Fungsi, Kewajiban. <https://klikpajak.id/blog/transfer-pricing-document/>
- Fresticia, A. A. N. (2025, June 24). *Mengenal Transfer Pricing dalam Dunia Pajak | Klinik Hukumonline*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-transfer-pricing-dalam-dunia-pajak-lt609a0176c5950/>
- Kim, Y. M., & Lee, S. J. (2025). *ESG controversies and corporate tax avoidance*. Applied Economics Letters, 1–6. <https://doi.org/10.1080/13504851.2025.2532835>
- OECD (2022), *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/0e655865-en>.

Daftar Pustaka

Rani Maulida. (2024, November 22). *Tarif PPh Badan Terbaru dalam Penghitungan Pajak Badan / OnlinePajak. Online Pajak*. <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/tarif-pph-badan>

Rukmana, I. D. (2023, January 27). Business Valuation Method dalam Transfer Pricing di Indonesia. *Business Valuation Method Dalam Transfer Pricing Di Indonesia*. <https://konsultanku.co.id/blog/business-valuation-method-dalam-transfer-pricing-di-indonesia>

Sidik, S. (2020). *Pahami Prinsip Kewajaran Usaha dan Konsekuensinya Dalam Transfer Pricing*. MUC Consulting Group. <https://muc.co.id/id/article/pahami-prinsip-kewajaran-usaha-dan-konsekuensinya-dalam-transfer-pricing>

Tambunan, M. (2022). BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi How is the Transfer Pricing Concept "Arm's Length Principle" Applied in Indonesia?. *How Is the Transfer Pricing Concept "Arm's Length Principle" Applied in Indonesia?*, 29(3), 130–138. <https://doi.org/10.20476/jbb.v29i3.1317>

Tax Justice Network. (n.d.). *What Is Transfer pricing?* Tax Justice Network. <https://taxjustice.net/faq/what-is-transfer-pricing/>

Wicaksono, K. A. (2025). *Welcome To Zscaler Directory Authentication*. Ddtc.co.id. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/44999/aturan-alp-hubungan-istimewa-dan-transfer-pricing-masuk-pp-552022>



Terima Kasih